

平潭综合实验区经济发展局文件

岚经发〔2022〕95号

平潭综合实验区经济发展局关于公布第一批 行政处罚不予处罚、从轻处罚 和减轻处罚事项清单的通知

各有关单位：

为进一步优化实验区法治化营商环境，推进包容审慎监管，根据《行政处罚法》《优化营商环境条例》和《福建省行政执法条例》等相关规定，我局制定了《平潭综合实验区经济发展局行政处罚不予处罚事项清单（第一批）》《平潭综合实验区经济发展局行政处罚从轻处罚事项清单（第一批）》《平潭综合实验区经济

发展局行政处罚减轻处罚事项清单(第一批)》(以下分别简称《不予处罚清单》《从轻处罚清单》《减轻处罚清单》),现予以公布。有关事宜通知如下:

一、《不予处罚清单》《从轻处罚清单》《减轻处罚清单》可以作为行政处罚裁量考虑的内容,不得直接作为行政处罚的法律依据。

二、《不予处罚清单》《从轻处罚清单》《减轻处罚清单》未列明的违法行为,符合法定不予处罚条件的,不得给予处罚;符合法定从轻或减轻处罚条件的,应当给予从轻或减轻处罚。

三、当事人存在《不予处罚清单》《从轻处罚清单》《减轻处罚清单》所列情节,同时又存在从重或加重处罚情节的,不适用不予处罚、从轻处罚或减轻处罚。

四、当事人存在《不予处罚清单》《从轻处罚清单》《减轻处罚清单》所列情节,不予处罚、从轻处罚或减轻处罚后又实施该违法行为的,不再适用不予处罚、从轻处罚或减轻处罚的相关规定。

五、责令当事人改正的,应当有责令改正记录或事后制发《责令改正通知书》,适用《不予处罚清单》《从轻处罚清单》《减轻处罚清单》前应对当事人改正情况进行复查。

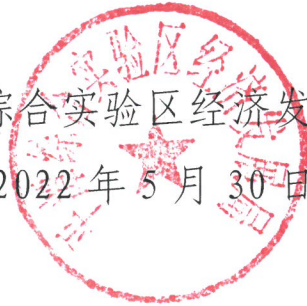
《不予处罚清单》《从轻处罚清单》《减轻处罚清单》自公布之日起实施,后续将适时分批次动态更新公布。

特此通知。

- 附件：1. 平潭综合实验区经济发展局行政处罚不予处罚事项清单（第一批）
2. 平潭综合实验区经济发展局行政处罚从轻处罚事项清单（第一批）
3. 平潭综合实验区经济发展局行政处罚减轻处罚事项清单（第一批）

平潭综合实验区经济发展局

2022年5月30日



序号	行政处罚事项	实施机关	不予处罚适用条件	法律依据	备注
2	统计调查对象提供不完整的统计资料	区经济发展局	(一) 通过自查发现问题或统计机构工作人员核查、查询指出问题、利用关网前可修订数据的机会,主动与统计机构工作人员沟通平台上,及时在联网直报平台补充填报应填报统计指标,违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的; (二) 具有以下情形之一的,可以不予行政处罚: (1) 初次违法且危害后果轻微并及时改正的; (2) 根据同一表号的调查表中统计指标未填报个数占应填报指标个数比例在 10%以下的; (三) 当事人有证据足以证明没有主观过错的; (四) 统计违法行为为两年内未被发现的,但法律另有规定的除外; (五) 其他依法可以免于行政处罚的情形。	1. 《中华人民共和国统计法》(1983 年 12 月 8 日第六届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过, 2009 年 6 月 27 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第九次会议修订, 自 2010 年 1 月 1 日起施行) 第七条: 国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象, 必须依照本法和国家有关规定、真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料, 不得提供不真实或者不完整的统计资料, 不得迟报、拒报统计资料。 第四十一条: 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的, 由县级以上人民政府统计机构责令改正, 给予警告, 可以予以通报; 其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的, 由任免机关或者监察机关依法给予处分: (二) 提供不真实或者不完整的统计资料的; 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的, 可以并处五万元以下的罚款; 情节严重的, 并处五万元以上二十万元以下的罚款。个体工商户有本条第一款所列行为之一的, 由县级以上人民政府统计机构责令改正, 给予警告, 可以并处一万元以下的罚款。 2. 《中华人民共和国行政处罚法》(1996 年 3 月 17 日第八届全国人民代表大会第四次会议通过, 2021 年 1 月 22 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议修订) 第三十三条: 违法行为轻微并及时改正, 没有造成危害后果的, 不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的, 可以不予行政处罚。当事人有证据足以证明没有主观过错的, 不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的, 从其规定。 第三十六条第一款: 违法行为在二年内未被发现的, 不再给予行政处罚; 涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的, 上述期限延长至五年。法律另有规定的除外。 3. 《福建省统计行政处罚实施办法》 第九条: 统计违法行为人提供不完整的调查表中统计指标未填报个数占应填报指标个数的比例分别予以处罚, 统计制度规定不需要填报的指标不算在内: (一) 比例在 10%以下的, 可以不予罚款; 	

序号	行政处罚事项	实施机关	不予处罚适用条件	法律依据	备注
3	统计调查对象未按规定设置原始记录、统计台账的	区经济发展局	(一) 通过自查发现问题或统计机构工作人员指出问题后, 及时改正, 通过其他相关资料能直接证明其统计数据准确性且经核实上报统计数据准确, 没有造成危害后果的; (二) 未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账, 初次违法且危害后果轻微并及时改正的; (三) 当事人有证据足以证明没有主观过错的; (四) 统计违法行为两年内未被发现的, 但法律另有规定的除外; (五) 其他依法可以免于行政处罚的情形。	1. 《中华人民共和国统计法》(1983年12月8日第六届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过, 2009年6月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第九次会议修订, 自2010年1月1日起施行) 第四十二条: “作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织迟报统计资料, 或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的, 由县级以上人民政府统计机构责令改正, 给予警告。企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的, 可以并处一万元以下的罚款。个体工商户迟报统计资料的, 由县级以上人民政府统计机构责令改正, 给予警告, 可以并处一千元以下的罚款。” 2. 《中华人民共和国行政处罚法》1996年3月17日第八届全国人民代表大会第四次会议通过, 2021年1月22日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议修订) 第三十三条: 违法行为轻微并及时改正, 没有造成危害后果的, 不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的, 可以不予行政处罚。	

附件 2

平潭综合实验区经济发展局行政处罚从轻处罚事项清单（第一批）

序号	行政处罚事项	实施机关	从轻处罚适用条件	法律依据	备注
1	统计调查对象提供不真实或者不完整统计资料	区经济发展局	(一) 违法数额对本地区、本部门、本单位统计数据影响较小的； (二) 配合统计执法检查且主动反映和提供有关情况的； (三) 主动纠正统计违法行为，并积极整改的； (四) 主动减轻统计违法行为危害后果或者影响的； (五) 主动供述统计机构尚未掌握的违法行为线索的； (六) 其他依法可以从轻行政处罚的。	1. 《中华人民共和国统计法》(1983 年 12 月 8 日第六届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过，2009 年 6 月 27 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第九次会议修订，自 2010 年 1 月 1 日起施行) 第七条：国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。 第四十一条：作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的，由县级以上人民政府统计机构责令改正，给予警告，可以予以通报；其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的，由任免机关或者监察机关依法给予处分： ……(二) 提供不真实或者不完整的统计资料的； …… 企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的，可以并处五万元以下的罚款；情节严重的，并处五万元以上二十万元以下的罚款。 个体工商户有前款所列行为之一的，应当从轻或者减轻行政处罚。 2. 《中华人民共和国行政处罚法》(1996 年 3 月通过，2017 年 9 月第二次修正，2021 年 1 月 22 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议修订) 第三十二条：当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚： (一) 主动消除或者减轻违法行为危害后果的； (二) 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； (三) 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； (四) 配合行政机关查处违法行为有立功表现的； (五) 法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。 第三十七条：统计违法行为人具有下列情形之一的，可以从轻或者减轻处罚： …… 3. 《福建省统计行政处罚实施办法》 第十七条：统计违法行为人具有下列情形之一的，可以从轻或者减轻处罚： (一) 违法数额对本地区、本部门、本单位统计数据影响较小的； (二) 配合统计执法检查且主动反映和提供有关情况的； (三) 主动纠正统计违法行为，并积极整改的； (四) 主动减轻统计违法行为危害后果或者影响的； (五) 主动供述统计机构尚未掌握的违法行为线索的； (六) 其他依法可以从轻或者减轻行政处罚的。	

附件 3

平潭综合实验区经济发展局行政处罚减轻处罚事项清单（第一批）

序号	行政处罚事项	实施机关	减轻处罚适用条件	法律依据	备注
1	统计调查对象提供不真实或不完整的统计资料	区经济发展局	(一) 配合统计执法检查且主动反映和提供有关情况的; (二) 主动纠正统计违法行为, 并积极整改的; (三) 主动消除统计违法行为危害后果或者影响的; (四) 主动供述统计机构尚未掌握的违法行为线索的; (五) 配合行政机关查处违法行为有立功表现的; (六) 受他人指使、胁迫或者诱骗等非自身原因实施统计违法行为, 经核查属实的; (七) 其他依法可以减轻行政处罚的。	1. 《中华人民共和国统计法》(1983 年 12 月 8 日第六届全国人民代表大会第三次会议通过, 2009 年 6 月 27 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第九次会议修订, 自 2010 年 1 月 1 日起施行) 第七条: 国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象, 必须依照本法和国家有关规定, 真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料, 不得提供不真实或者不完整的统计资料, 不得迟报、拒报统计资料。 第四十一条: 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的, 由县级以上人民政府统计机构责令改正, 给予警告, 可以予以通报; 其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的, 由任免机关或者监察机关依法给予处分: (一) 拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的; (二) 提供不真实或者不完整的统计资料的; (三) 拒绝答复或者不如实答复统计检查询问书的; (四) 拒绝、阻碍统计调查、统计检查的; (五) 转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的。 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的, 可以并处五万元以下的罚款; 情节严重的, 并处五万元以上二十万元以下的罚款。个体工商户有本条第一款所列行为之一的, 由县级以上人民政府统计机构责令改正, 给予警告, 可以并处一万元以下的罚款。 2. 《中华人民共和国行政处罚法》(1996 年 3 月 17 日第八届全国人民代表大会第四次会议通过, 2021 年 1 月 22 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议修订) 第三十二条: 当事人有下列情形之一, 应当从轻或者减轻行政处罚: (一) 主动消除或者减轻违法行为危害后果的; (二) 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的; (三) 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的; (四) 配合行政机关查处违法行为有立功表现的; (五) 法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。 3. 《福建省统计行政处罚自由裁量权实施办法》	

序号	行政处罚事项	实施机关	减轻处罚适用条件	法律依据	备注
				第十七条： 统计违法行为人具有下列情况之一的，可以从轻或者减轻处罚： （一）违法数额对本地区、本部门、本单位统计数据影响较小的； （二）配合统计执法检查且主动反映和提供线索的； （三）主动纠正统计违法行为，并进行整改的； （四）主动消除、减轻统计违法行为危害后果或者影响的； （五）经查实确非自身原因提供不真实统计资料的； （六）其他依法可以从轻或者减轻行政处罚的。	

